

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1245/2531

นางสมัย นนทนาคร

โจทก์

พันเอกเฉลิม ศัตรูลี กับพวก

จำเลย

นายประสงค์ บุญช่วยส่ง ทนายจำเลยทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 222)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองทำลายคັນสวนและรื้อถอนรั้วออกไป
ให้พ้นจากที่ดินพิพาทของโจทก์ หากไม่รื้อถอนก็ให้โจทก์รื้อถอนรั้วนั้นได้โดยให้
จำเลยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์อีก 2,000 บาท
และฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 215)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยทั้ง
สองได้วางเงินสดจำนวน 2,000 บาท ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 199,204)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาเฉพาะคำพิพากษาในส่วนที่ให้หรือ
ถอนรั้วและทำลายคั่นสวน

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาเฉพาะคำพิพากษาในส่วนที่ให้หรือ
ถอนรั้วและทำลายคั่นสวน

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>